Rispondere a una richiesta di esercizio dei diritti: conferma di ricezione

Una breve risposta che conferma l'arrivo di una richiesta, indica un riferimento e la data entro cui arriverà la risposta, e spiega i passi successivi.

PER CHI

Edizione italiana. Per le organizzazioni in Italia che ricevono una richiesta ai sensi degli artt. da 15 a 22 del GDPR (il regolamento generale sulla protezione dei dati, Regolamento (UE) 2016/679): il responsabile della protezione dei dati, l'ufficio privacy o chi gestisce una piccola impresa che risponde. Le regole per la Germania sono nell'edizione in inglese: https://finoprivacy.com/documents/dsr-reply-acknowledge.html

NON COPERTO

Le richieste basate su altre leggi (trasparenza amministrativa, cartelle cliniche, fascicoli del personale), che possono richiedere una risposta separata; le norme nazionali su quando un messaggio si considera ricevuto (l'EDPB osserva che alcuni Stati membri le hanno, nota 90).

STATO DELLA NORMATIVA

GDPR (Regolamento (UE) 2016/679), testo italiano su EUR-Lex con le rettifiche, letto l'8 novembre 2026; Linee guida EDPB 01/2022 sul diritto di accesso, versione 2.1 (adottate il 28 marzo 2023, lievi modifiche il 30 maggio 2024), testo italiano letto l'8 novembre 2026

VERSIONE

1.0, 8 novembre 2026

Quando usarla

Inviala appena arriva una richiesta. Il Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB), l'organismo che riunisce tutte le autorità di protezione dei dati dell'UE, considera *"buona pratica"* inviare conferma scritta del ricevimento, *"confermando che le richieste sono state ricevute e che il periodo di un mese decorre dal giorno X al giorno Y"* (Linee guida EDPB 01/2022, punto 57, p. 26). L'EDPB lo scrive per le richieste di accesso; lo stesso termine di un mese dell'art. 12, par. 3, vale per tutti i diritti degli artt. da 15 a 22.

Che cosa richiede la legge

La risposta è dovuta *"senza ingiustificato ritardo e, comunque, al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta stessa"* (art. 12, par. 3). Per le richieste di accesso, secondo l'EDPB il termine decorre dal momento in cui *"la richiesta raggiunge il titolare del trattamento tramite uno dei suoi canali ufficiali"*, e *"Non è necessario che il titolare del trattamento sia effettivamente al corrente della richiesta"* (punto 159, p. 55). Una richiesta inviata tramite un canale fornito dal titolare, diverso da quello indicato come preferibile, *"in generale, è considerata valida"* (punto 53, p. 25).

Se non è chiaro quale diritto la persona voglia esercitare, l'EDPB raccomanda di chiederglielo; *"Tale corrispondenza con l'interessato non influisce sul dovere del titolare del trattamento di agire senza ingiustificato ritardo"* (punto 48, p. 23). Se l'organizzazione tratta una notevole quantità di informazioni sulla persona, può chiederle di precisare *"l'informazione o le attività di trattamento cui la richiesta si riferisce"* (considerando 63, uno dei paragrafi introduttivi del GDPR); secondo l'EDPB il termine può allora essere sospeso fino alla risposta (punto 159, p. 55).

Non chiedere un documento d'identità come regola: l'art. 12, par. 6, lo consente solo qualora il titolare *"nutra ragionevoli dubbi"* (art. 12, par. 6). Per quel caso c'è la risposta sulla verifica dell'identità in questa serie.

Non è consulenza legale. Una bozza che un professionista deve verificare, adottare o respingere. La valutazione spetta al titolare del trattamento.

Fonti: GDPR, Regolamento 2016/679, testo italiano consolidato; GDPR, testo pubblicato nella Gazzetta ufficiale; Linee guida EDPB 01/2022 sui diritti degli interessati; Fino: Response timeline.

La lettera

Compila le parti tra parentesi graffe e cancella le opzioni che non servono. Calcola prima la data di scadenza. Per indicare che cosa ha chiesto la persona scrivi, per esempio: darLe accesso ai Suoi dati personali, rettificare i Suoi dati, cancellare i Suoi dati, limitare il trattamento dei Suoi dati, trasmetterLe i Suoi dati in un formato riutilizzabile, non trattare più i Suoi dati per una finalità, riesaminare una decisione automatizzata.

Il paragrafo che inizia con "Trattiamo una notevole quantità di informazioni" è facoltativo: tienilo solo se l'organizzazione tratta una notevole quantità di dati sulla persona (considerando 63).

NOME DELL'ORGANIZZAZIONE, INDIRIZZO,
REFERENTE PRIVACY O RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

NOME DELLA PERSONA, INDIRIZZO O E-MAIL USATI DALLA PERSONA

DATA

Oggetto: Abbiamo ricevuto la Sua richiesta

Sua richiesta del DATA DELLA RICHIESTA, ricevuta il DATA DI RICEZIONE. Nostro riferimento: RIFERIMENTO.

La ringraziamo per la Sua richiesta. Abbiamo inteso che ci chiede di CHE COSA HA CHIESTO LA PERSONA ai sensi dell'art. NUMERO DELL'ARTICOLO, DA 15 A 22 del Regolamento (UE) 2016/679 (regolamento generale sulla protezione dei dati, GDPR). Se abbiamo frainteso, La preghiamo di comunicarcelo.

Le risponderemo senza ingiustificato ritardo e al più tardi entro il DATA DI SCADENZA. Se la richiesta risulterà complessa, o se riceviamo molte richieste, potremmo aver bisogno di altri due mesi al massimo; in tal caso glielo comunicheremo prima del DATA DI SCADENZA, spiegandone i motivi (art. 12, par. 3, del GDPR).

Trattiamo una notevole quantità di informazioni che La riguardano, per esempio in SISTEMI O SERVIZI. Può indicarci se la Sua richiesta riguarda informazioni o attività particolari, come un periodo o un servizio? Se preferisce non farlo, risponderemo per tutti i dati che trattiamo.

La richiesta è gratuita. Se ne occupa NOME O UFFICIO. Può contattarci all'indirizzo RECAPITO, E IL NOSTRO RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI ALL'INDIRIZZO ....

Cordiali saluti

NOME E RUOLO DI CHI FIRMA, per NOME DELL'ORGANIZZAZIONE

Da controllare prima dell'invio

Calcola la data di scadenza con lo strumento Response timeline (Fino, in inglese): un mese dal giorno di arrivo della richiesta, spostato al primo giorno lavorativo successivo se cade in un fine settimana o in un giorno festivo (EDPB, punti 160 e 161, p. 55). Registra la richiesta nel registro (vedi la procedura in questa serie). Se la persona ha scritto per e-mail, rispondi con mezzi elettronici ove possibile, salvo diversa indicazione della persona (art. 12, par. 3). Lo strumento non conosce i giorni festivi: controlla tu la data di scadenza.

Come gestisce la richiesta l'organizzazione: Gestire le richieste sui dati: procedura e registro. Le sue risposte: conferma di ricezione, verifica dell'identità, proroga del termine, rifiuto o contributo spese, la risposta.

Le lettere della persona: accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, portabilità, opposizione, decisioni automatizzate.

Fonti

GDPR, Regolamento (UE) 2016/679, testo italiano consolidato con le rettifiche (EUR-Lex) • Usata per: Articoli citati nel testo, con il link a ciascun articolo; le citazioni sono copiate da questo testo

GDPR, testo pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (EUR-Lex) • Usata per: Considerando citati (il testo consolidato non riporta i considerando)

Linee guida EDPB 01/2022 sui diritti degli interessati - Diritto di accesso, versione 2.1 (testo italiano) • Usata per: Come le autorità leggono il diritto di accesso, i termini e la verifica dell'identità (punti e pagine della versione italiana)

Fino: Response timeline (Fino, in inglese) • Usata per: Calcolo del termine di un mese